

Año de la Universalización de la salud"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL – T. N°...001232

Tocache,

09 MAR. 2020

VISTOS:

El Informe N° 03-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 05 de marzo del 2020, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, memorando N° 054-2020 y demás documentos siendo un total de (06) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Que, del análisis realizado de la nota de coordinación N° 053-2019-GRSM-DRE/DOO-OO-UE303, de fecha 13 de marzo del 2019, en el cual el Jefe de recursos humanos, deriva información, señalando que el Director de la II.EE N° 0427-Jose Carlos Mariátegui la Chira – Uchiza, comunica que el profesor nombrado David Fernando MENDOZA CRUZ, docente del nivel primaria, no asiste a su centro de trabajo el 01 de marzo del 2019 hasta la actualidad, quien viene incurriendo en una falta administrativa de abandono de cargo.

Que, del análisis realizado al informe N° 002-2019/CNI. N° 0427-JCMLCH-SJ-U., de fecha 11 de marzo del 2019, el Lic. WILLY SOLORZANO CAJALEON, da a conocer el abandono de cargo del personal docente David Fernando MENDOZA CRUZ, quien desde la fecha 01/03/2019 al 11/03/2019, no se ha presentado a laborar y tampoco ha presentado documentos sustentatorios justificando sus inasistencias de 06 días hábiles, por lo que la Dirección y el CONEI elevan el presente informe de abandono.

Del análisis del Acta N° 007-2019, de fecha 11 de marzo del 2019, donde el Director Willy Solórzano Cajaleon, informa que el maestro David Fernando Mendoza Cruz, nombrado en la plaza, con código 1108113111c4, del nivel primario, está incurriendo en una inasistencia continua y abandonando el cargo. El mencionado profesor no se ha presentado a la II.EE desde el 04 al 11 de marzo del 2019. Luego de este informe, los miembros de CONEI, solicitaron el registro de asistencia, y verificaron que efectivamente, no registra asistencia. En consecuencia, el maestro Marco Palomino Lucero, como CONEI, sugiere informar el caso a la Ugel Tocache. Los demás miembros también están de acuerdo, por lo que culmina el acto, firmando los presentes. Se anexa el registro de asistencia del 04 al 11 de marzo del 2019, donde no registra el profesor David Fernando Mendoza Cruz.

Conforme al Diario Hoy de la Provincia de Tarapoto, de fecha 13, 14 y 17 de febrero del 2020, se notifica mediante Edicto Regional la apertura de proceso administrativa contenida en la Resolución Directoral Ugel T. N° 001236-2019, de fecha 26 de marzo del 2019, en contra del docente David Fernando MENDOZA CRUZ, por la falta Administrativa de Abandono de Cargo, Conforme a la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, además de vulnerar el Artículo 40° **Deberes**, literal **e)** "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo, y el art. 48° literal **e)** Abandonar el cargo Injustificadamente, ley 29944 ley de REFORMA MAGISTERIAL.

Mediante la Resolución Directoral Ugel T. N° 000628-2017, de fecha 21 de diciembre del 2017, se resuelve sancionar con la falta administrativa de **CESE TEMPORAL** por seis meses (06), sin goce de remuneraciones, en contra del profesor **David Fernando MENDOZA CRUZ**, por falta Administrativa de Abandono de Cargo, Conforme a la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, además de vulnerar el Artículo 40° **Deberes**, literal **e)** "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo, en consecuencia se configura el artículo 48° de la Ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial al tenor prescribe: son causales de Cese Temporal en el cargo la trasgresión por acción u omisión, de los Principios deberes, obligaciones y prohibiciones de la función docente, considerados como grave. En su literal **e)** Abandonar el cargo Injustificadamente. Y concordante con el artículo 82° del Decreto Supremo 004-2013-ED y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU.

El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."

LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del DECRETO SUPLENTO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 248° del DECRETO SUPLENTO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

El artículo 95° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU publicado el 10 de julio de 2015, establece que: "La Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, ejerce con plena autonomía las funciones y atribuciones siguientes:

Calificar e investigar las denuncias que le sean remitidas.(...)

Emitir el Informe Final recomendando la sanción o absolución del procesado en el plazo establecido. (...)"

CALIFICACION Y GRAVEDAD DE LA FALTA:

Las faltas se califican por la naturaleza de la acción u omisión, su gravedad se determina evaluando de manera concurrente las condiciones siguientes, señaladas en el art. 78° del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, ley 29944 aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED. (...) e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; puesto que el accionar del procesado ha generado afectación a los intereses del estudiante, vulnerando un derecho fundamental como es el de la Educación.

Que, cabe mencionar que el Interés Superior del Niño y el Adolescente es un principio reconocido primigeniamente en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, estableciendo en el Principio 2 lo siguiente: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la Ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño".

Artículo 53º.- El estudiante "El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde: a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su educación", conforme lo señala el Artículo 56º.- El Profesor "El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. Le corresponde: a) Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes, así como trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en la comunidad educativa que integran". De la Ley General de Educación - Ley N°28044.

El artículo 90º de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90º señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."

DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el administrado prestaba servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED y su modificatoria.

Conforme al Diario Hoy, Tarapoto de fecha 13, 14 y 17 de febrero del 2020, se notifica mediante Edicto Regional, la apertura de proceso administrativa contenida en la Resolución Directoral Ugel T. N° 001236-2019, de fecha 26 de marzo del 2019, en contra del docente David Fernando MENDOZA CRUZ, por la falta Administrativa de Abandono de Cargo, Conforme a la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, además de vulnerar el Artículo 40º **Deberes**, literal **e)** "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario el horario de trabajo, y el art. 48º literal **e)** Abandonar el cargo Injustificadamente, ley 29944 ley de REFORMA MAGISTERIAL.

Mediante la Resolución Directoral Ugel T. N° 000628-2017, de fecha 21 de diciembre del 2017, se resuelve sancionar con la falta administrativa de **CESE TEMPORAL** por seis meses (06), sin goce de remuneraciones, en contra del profesor **David Fernando MENDOZA CRUZ**, por falta Administrativa de Abandono de Cargo, Conforme a la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, además de vulnerar el Artículo 40º **Deberes**, literal **e)** "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario el horario de trabajo, en consecuencia se configura el artículo 48º de la Ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial al tenor prescribe: son causales de Cese Temporal en el cargo la trasgresión por acción u omisión, de los Principios deberes, obligaciones y prohibiciones de la función docente, considerados como grave. En su literal **e)** Abandonar el cargo Injustificadamente. Y concordante con el artículo 82º del Decreto Supremo 004-2013-ED y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2015-MINEDU.

Que, ante los indicios recabados se concluye que el Profesor se encuentra inubicable por cuanto en los procesos administrativos seguidos en su contra por la falta administrativa Abandonar el cargo

Injustificadamente, no ha comparecido en los presentes procesos para presentar los descargos correspondientes, en el contexto se estaría resolviendo:

SANCION A IMPONERSE.- El art. 49 inciso i) de la ley 29944 – Ley de Reforma Magisterial – Destitución: que establece "Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un periodo de dos (2) meses.

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE.

De la revisión de la documentación que obra en el expediente, el administrado presta servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944, por lo que se considera que son aplicables al presente caso, la referida Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NQ 004-2013-ED, normas que se encontraban vigentes al momento de la instauración del proceso administrativo disciplinario, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad.



DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES.

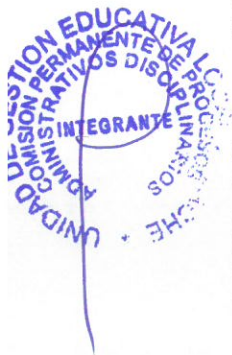
Que, teniendo en cuenta la conducta exteriorizada por el administrado y contrastando con las normativas legales y vigentes a los hechos de comisión se tiene que en el presente caso resultan aplicables las siguientes:

Que, aplicando lo expuesto en el presente caso, en autos se advierte que el administrado ha contravenido el Artículo 40° **Deberes**, literal **e)** "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario el horario de trabajo, en consecuencia se configura en el **literal e) del artículo 48°** de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial., resolución que notificada mediante Edictos.



Que según el Artículo 40° **DEBERES** literal **e)** "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario el horario de trabajo, en consecuencia se configura el artículo 48° de la Ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial al tenor prescribe: son causales de Cese Temporal en el cargo la trasgresión por acción u omisión, de los Principios deberes, obligaciones y prohibiciones de la función docente, considerados como grave. El literal **a)** Causar perjuicio al estudiante y/o a la Institución Educativa; **e)** Abandonar el cargo Injustificadamente.

Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2013-ED; Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 en su Artículo 77° **FALTA** o **INFRACCIÓN** prescribe lo siguiente numeral **77.1**: se considera **FALTA** a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga los deberes señalados en el artículo 40° de la Ley, dando lugar a la aplicación de la sanción Administrativa correspondiente. Numeral **77.2** se considera **INFRACCIÓN** a la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, dando lugar a la aplicación a la sanción Administrativa correspondiente.



Por lo tanto existiendo responsabilidad de los hechos imputados al Profesor David Fernando MENDOZA CRUZ, al haber transgredido el artículo 40° **DEBERES**, literal **e)** que al tenor prescribe: "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario de trabajo"; configurando la Falta Administrativa de Abandono de Cargo, falta sancionada de acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2013-ED; Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944, inciso i) del artículo 49° **DESTITUCIÓN**; Son causales de destitución, Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un período de dos (2) meses.

SE RESUELVE:

Artículo 1º: IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN, al Profesor David Fernando MENDOZA CRUZ, al encontrarse evidencias de no justificar su reincorporación e inasistencia a su centro de labores; teniendo en cuenta el artículo 40º literal e) "Cumplir con la asistencia y puntualidad que exige el calendario escolar y el horario el horario de trabajo"; y inciso i) del artículo 49º DESTITUCIÓN; de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial y su Reglamento.

Artículo 2º: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90º y el numeral 98.1 del artículo 98º del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este colegiado remite el presente Informe al Despacho de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, para que emita la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

Artículo 3º: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99º inciso 1 del Reglamento D.S N° 004-2013-ED; de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, concordante con los artículo 20º del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General..

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



[Handwritten signature]

Lic. Félix Rubén Salguero Contreras
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

FRSC/D-UGEL-T
 JFF/Sec. Téc